

1012001-36.2022.8.26.0161

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Práticas Abusivas

Magistrado: José Pedro Rebello Giannini

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de compra sobre documentos em caso de roubo ou furto. Negativa de pagamento consubstanciada na não realização de testes mensais no aparelho de rastreamento. Incidência do artigo 51, I, do CDC. Abusividade reconhecida. Ausência de justificativa técnica para periodicidade tão curta. Dispositivos contratuais que buscam apenas transferir eventual insucesso no bloqueio e na localização do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Cível

Avenida Sete de Setembro, 409/413, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1012001-36.2022.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1012001-36.2022.8.26.0161

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente:

Karine Sampaio Santos

Requerido:

Car System Alarmes Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

KARINE SAMPAIO SANTOS propõe ação indenizatória, contra CAR SYSTEM ALARMES LTDA, qualificadas nos autos, sustentando que teve seu motociclo furtado e em razão de contrato celebrado com a ré não recebeu indenização. Pretende a condenação da ré para que pague o valor do motociclo. Vieram documentos.

A ré foi citada e ofereceu contestação, quando impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora e no mérito, em resumo, alegou que a autora descumpriu o contrato.

Houve réplica.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

"A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE 101171, Relator Min. FRANCISCO REZEK, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990).

É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental trazida aos

autos, para além da incapacidade da prova pericial ou oral a trazer qualquer esclarecimento relevante.

No que diz respeito à impugnação da gratuidade processual, o artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

É o caso de acolhimento da impugnação ofertada pela ré, pois a autora não assinou a declaração de pobreza e não apresentou nenhum documento a respeito de suas condições financeiras. Sequer informou sua profissão na qualificação.

Nos termos do art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (grifei).

Assim, já não basta à parte, apenas, firmar mera declaração de hipossuficiência, devendo comprovar este estado, por qualquer meio de prova em direito admitido.

Portanto, fica revogado os benefícios da justiça gratuita à autora.

O vício referente à representação processual da parte autora já foi devidamente sanado. Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A demanda é procedente.

É incontroverso que a autora firmou junto à ré contrato de prestação de serviço para rastreamento e monitoramento veicular conforme se depreende dos documentos de fls.21/30. Igualmente inquestionável a data em que ocorreu o furto do veículo, qual seja, 02/12/2020, conforme relatado na inicial e constante do documento de fl.31. A controvérsia diz respeito à recusa da empresa ré em arcar com a obrigação assumida no pacto adjeto do contrato firmado, em razão do alegado descumprimento contratual pela autora.

Aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que o contrato sob discussão prevê que, para ser a autora indenizada, deveria a parte, dentre outras medidas, realizar testes no equipamento fornecido pela ré.

Ocorre que não há razões para exigência de testes periódicos em períodos tão curtos, ainda sim, não demonstrou a ré que a ausência do teste, no período que antecedeu o furto, causou prejuízos ou impossibilidade na localização do veículo por força da pendência dos apontados testes.

Neste sentido:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de rastreamento de veículos "Car System". Celebração de pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos em caso de roubo ou furto. Negativa de pagamento consubstanciada na não realização de testes mensais no aparelho de rastreamento. Incidência do artigo 51, I, do CDC. Abusividade reconhecida. Ausência de justificativa técnica para periodicidade tão curta. Dispositivos contratuais que buscam apenas transferir eventual insucesso no bloqueio e na localização do veículo para o consumidor. Precedentes do TJSP. Sentença de parcial procedência do pedido que deve ser mantida, porquanto correta sua análise dos fatos. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação 1006390-07.2014.8.26.0348; Relator(a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2016; Data de Registro: 15/03/2017).

Com efeito, a cláusula impõe obrigação abusiva ao consumidor,

Consoante a disposição do artigo 51, I, do CDC, é nula de pleno direito a cláusula contratual relativa ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilita, exonere ou atenua a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

Portanto, razoável o afastamento do óbice alegado pela ré, devendo assim proceder com o pagamento da indenização à parte autora, no valor do veículo em 100% da Tabela Fipe, na data do sinistro, com as atualizações que constarão do dispositivo, condicionado o pagamento do valor indenizatório à quitação de débitos relacionados ao bem, caso ainda pendente, bem como a entrega do DUT livre de ônus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré no pagamento do valor da motocicleta furtada, conforme 100% da Tabela FIPE à época da subtração,

com correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP, acrescido de juros de mora de 1% a partir do cumprimento da obrigação de entrega do DUT livre de ônus. A ré arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
P.I.

Diadema, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA